Datum:	**Lernfeld 10** Besondere Verkaufssituationen bewältigen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 5 – Rechte bei Mängeln · Lösungen**	

Modul 5: Rechte des Kunden bei mangelhafter Ware

3 Doppelstunden (DS 13–15) · 12 Punkte · Lehrbuch S. 187–188 · Arbeitsheft S. 198–201

Das kann ich danach

- ☐ die zwei vorrangigen Rechte (Nacherfüllung) und die nachrangigen Rechte nennen.
- ☐ erklären, dass der Kunde bei der Nacherfüllung wählt: Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
- ☐ eine Kaufpreisminderung in Euro berechnen.
- ☐ Gewährleistung und Garantie unterscheiden und Produkthaftung kurz erklären.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, vertieft oder für das Fachgespräch

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen, zwei aus dem Fragenpool des 2. Ausbildungsjahres. Erst danach vergleichen.

1.1 Entscheide und begründe: Ein Toaster heizt nach zwei Wochen nicht mehr. Umtausch oder Reklamation? *(Modul 4)*

Reklamation, da ein Mangel vorliegt

1.2 Nenne die drei Prüfkriterien bei einer Reklamation. *(Modul 4)*

Wo gekauft? Wann gekauft? Liegt ein Mangel vor?

1.3 Nenne zwei Verhaltensweisen bei einer lautstarken Beschwerde. *(Modul 3)*

z. B. Ruhe bewahren, aussprechen lassen, entschuldigen, ruhige Zone, Lösung anbieten

1.4 Was bedeutet Inventurdifferenz? *(Pool · LF 8)*

Unterschied zwischen Soll-Bestand (WWS) und Ist-Bestand (gezählt)

1.5 Was ist die Formel für den Bruttoverkaufspreis mit Kalkulationsfaktor? *(Pool · LF 9)*

Bezugspreis × Kalkulationsfaktor = Bruttoverkaufspreis

Zum Nachlesen: Gewährleistung, Garantie, Produkthaftung (Lehrbuch S. 187–188)

Wortspeicher
die Gewährleistung · der Sachmangel · die Nacherfüllung · die Nachbesserung (Reparatur) · die Ersatzlieferung / Neulieferung · vorrangig · nachrangig · der Rücktritt vom Kaufvertrag · die Minderung · der Schadensersatz · die Beweislastumkehr · die Garantie · die Produkthaftung · der Verbrauchsgüterkauf

1. Die Treppe der Kundenrechte

Stufe	Recht	Das bedeutet
1 – vorrangig	**Nacherfüllung**: Nachbesserung **oder** Ersatzlieferung (Neulieferung)	Der **Kunde wählt**: reparieren lassen oder neue, mangelfreie Ware. Erst diese Stufe!
2 – nachrangig	**Rücktritt** vom Kaufvertrag	Ware zurück, Geld zurück – wenn die Nacherfüllung fehlschlägt (z. B. zweite Reparatur misslingt), verweigert wird oder unzumutbar ist; nicht bei geringfügigem Mangel
	Minderung (Preisminderung)	Kunde behält die Ware und zahlt weniger
	Schadensersatz / Ersatz vergeblicher Aufwendungen	wenn dem Kunden durch den Mangel ein Schaden entsteht (und der Händler ihn zu vertreten hat)

Merke: Prüfungsantwort „2 vorrangige Rechte“: **Nachbesserung · Ersatzlieferung (Neulieferung)**. „Nachrangige Rechte“: **Rücktritt · Minderung · Schadensersatz** (· Ersatz vergeblicher Aufwendungen).

2. Fristen

Regel	Inhalt
Gewährleistungsfrist	2 Jahre ab Übergabe der Ware (bei gebrauchter Ware kann sie auf 1 Jahr verkürzt werden)
Beweislastumkehr	Zeigt sich der Mangel im 1. Jahr, wird vermutet, dass er schon beim Kauf da war – der Händler müsste das Gegenteil beweisen. Danach muss der Kunde beweisen. Achtung: Früher galten 6 Monate. Seit 1.1.2022 gilt 1 Jahr.
Reduzierte Ware	Gewährleistung gilt auch hier – nur nicht für einen Fehler, den der Kunde beim Kauf kannte (z. B. „reduziert wegen Fleck“).

3. Minderung berechnen

Kaufpreis × Minderungssatz : 100 = Minderung in €. Beispiel: 198,00 € × 25 : 100 = **49,50 €**. Der Kunde zahlt 148,50 € bzw. bekommt 49,50 € zurück.

4. Gewährleistung – Garantie – Produkthaftung

	Gewährleistung	Garantie	Produkthaftung
Wer?	Händler (Verkäufer)	Hersteller oder Händler	Hersteller
Freiwillig?	nein, Gesetz	**ja, freiwillig**, geht über die Gewährleistung hinaus	nein, Gesetz
Wofür?	Mangel bei Übergabe	was in der Garantieerklärung steht (z. B. „3 Jahre Herstellergarantie“)	Schäden an Personen oder anderen Sachen durch ein fehlerhaftes Produkt

Kundensprache und Prüfungssprache

Zum Kunden sage ich (Kundensprache)	In der Prüfung schreibe ich (Prüfungssprache)
„Sie haben die Wahl: Wir reparieren das Gerät oder Sie bekommen ein neues.“	Im Rahmen der Nacherfüllung kann der Kunde vorrangig Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangen.
„Wenn die Reparatur nicht klappt, bekommen Sie Ihr Geld zurück – oder Sie behalten das Gerät und zahlen weniger.“	Nachrangige Rechte: Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung des Kaufpreises.
„Auf das Gerät gibt der Hersteller zusätzlich drei Jahre Garantie.“	Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers und geht über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Der Akkusauger saugt nicht mehr

Herr Lindner bringt einen Akkusauger zurück, den er vor vier Monaten gekauft hat. Der Motor startet nicht mehr. Kassenbon liegt vor. Verkäuferin Mila hat ihn schon beruhigt. Jetzt geht es um die Rechte.

Wer	Was gesagt wird	Warum das gut ist
Mila	„Ich habe den Sauger geprüft: Der Motor ist defekt. Das ist ein Mangel – Sie haben selbstverständlich einen Anspruch darauf, dass wir das lösen.“	Reklamation feststellen
Herr Lindner	„Ich will mein Geld zurück.“	
Mila	„Ich verstehe Sie. Das Gesetz sieht zuerst vor, dass wir den Mangel beheben. Sie können wählen: Wir lassen den Sauger reparieren, oder Sie bekommen sofort einen neuen.“	Nacherfüllung zuerst – der Kunde wählt
Herr Lindner	„Und wenn der neue auch kaputtgeht?“	
Mila	„Dann können Sie vom Kauf zurücktreten und bekommen Ihr Geld zurück. Darauf haben Sie mein Wort.“	nachrangiges Recht erklären
Herr Lindner	„Na gut, dann einen neuen.“	
Mila	„Sehr gern, ich hole ihn Ihnen. Danke für Ihre Geduld!“	Abschluss

Merke: Prüfungslogik: **Mangel → Nacherfüllung (Kunde wählt) → erst wenn das scheitert: Rücktritt, Minderung, Schadensersatz.** Viele Händler zahlen trotzdem gleich aus – das ist dann **Kulanz**.

Aufgabe 3 ★ Geführt: Minderung beim Wohnzimmersessel

Ein Sessel für 198,00 € hat einen kleinen Kratzer am Bein. Die Kundin möchte ihn trotzdem behalten. Ergänze.

Wer	Was gesagt wird
Verkäufer	„Der Kratzer ist ein Mangel. Sie könnten eine Reparatur oder einen neuen Sessel verlangen.“
Kundin	„Ich behalte ihn, wenn er günstiger wird.“
Verkäufer	„Das ist eine Minderung des Kaufpreises. Wir würden Ihnen 25 % nachlassen.“
Verkäufer	„Das sind 49,50 €. Sie bekommen den Betrag zurück.“

3.1 Schreib den Rechenweg auf.

198,00 € × 25 : 100 = 49,50 €

3.2 Ist die Minderung hier ein vorrangiges oder ein nachrangiges Recht? Warum klappt sie trotzdem sofort?

Nachrangig. Sie klappt sofort, weil sich Kundin und Händler einig sind (vertragliche Einigung/Kulanz).

Aufgabe 4 ★ Frei: Rechte, Garantie, Minderung – neu und alt gemischt (12 Punkte)

Löse die Aufgaben wie in der Prüfung. Die letzte Aufgabe kommt aus Modul 3.

Wortgeländer Stufe 2 – Satzanfänge, du ergänzt

- „Die Kundin kann vorrangig …“
- „Nachrangig kann sie …, wenn …“
- „Garantie ist …, Gewährleistung dagegen …“
- „Die Minderung beträgt … € (Rechenweg: …).“

4.1 Die Kundin reklamiert am nächsten Tag ein Kleid. Es liegt tatsächlich ein Mangel vor. Nenne 2 Rechte im Rahmen der Nacherfüllung, die die Kundin vorrangig geltend machen kann. (2 P.)

Nachbesserung · Neulieferung (Ersatzlieferung)

4.2 Eine Nacherfüllung ist nicht möglich. Nenne 3 nachrangige Rechte. (3 P.)

Rücktritt vom Kaufvertrag · Preisminderung · Schadensersatz (auch: Ersatz vergeblicher Aufwendungen)

4.3 Ihr einigt euch auf eine Kaufpreisminderung von 20 %. Der Kaufpreis betrug 349,00 €. Berechne die Minderung in Euro. (2 P.)

349,00 × 20 : 100 = 69,80 €

4.4 Auf ein Bügeleisen gibt es eine 3-jährige Herstellergarantie. Erläutere den Begriff „Garantie“. (2 P.)

Garantie ist eine freiwillige Leistung eines Herstellers oder Händlers und geht über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

4.5 Alt (Modul 3): Formuliere in wörtlicher Rede, wie du einen aufgebrachten Kunden in eine ruhige Zone bittest. (2 P.)

„Kommen Sie doch bitte mit zur Information, dort können wir uns das in Ruhe ansehen.“

Aufgabe 5 ★ Fachgespräch-Training: Reduzierte Ware mit Mangel – ein Klassiker im Fachgespräch

Diese Situation kommt fast wörtlich in Fachgesprächen vor. Bereitet euch 5 Minuten mit Stichworten vor, dann spielt ihr. Danach stellt die Beobachterin die Prüferfragen.

Rolle A: Kunde/Kundin	Rolle B: Verkäufer/in	Rolle C: Beobachter/in
Du hast vor 3 Wochen zwei T-Shirts im Sonderangebot gekauft (40 % reduziert). Nach zweimaligem Tragen sind die Nähte gerissen. Du willst dein Geld zurück. Eine Auszubildende hat dir eben gesagt: „Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen, und es ist zu spät." Du bist verärgert.	Du bist erfahrene Verkäuferin und kommst dazu. Beruhige die Kundin, prüfe die Lage, erkläre die Rechtslage richtig. Biete eine praktikable Lösung an. Danach: Gib der Auszubildenden einen Tipp.	Achte darauf, ob die Rechtslage stimmt (Gewährleistung gilt auch für reduzierte Ware). Notiere den Satz an die Auszubildende wörtlich. Stelle danach die Prüferfragen unten.

Beobachtungsbogen	ja	nein	Das habe ich gehört (wörtlich)
beruhigt die Kundin, entschuldigt sich für das Missverständnis	☐	☐	
prüft Kaufnachweis, Kaufdatum, Mangel	☐	☐	
erklärt: Gewährleistung gilt auch für reduzierte Ware; 3 Wochen sind nicht zu spät	☐	☐	
bietet Nacherfüllung an (neue T-Shirts) bzw. aus Kulanz Geld zurück	☐	☐	
gibt der Auszubildenden einen freundlichen, sachlichen Tipp	☐	☐	

Die Prüferin fragt nach – antworte in wörtlicher Rede, wie im Fachgespräch

5.1 Prüfer: „Hatte die Auszubildende recht, dass reduzierte Ware ausgeschlossen ist?"

„Nein. Ausgeschlossen werden kann nur der freiwillige Umtausch. Die Gewährleistung gilt auch für reduzierte Ware, außer für einen Fehler, wegen dem reduziert wurde."

5.2 Prüfer: „Und die Frist?"

„Die Gewährleistung beträgt zwei Jahre. Drei Wochen sind kein Problem; im ersten Jahr wird sogar vermutet, dass der Mangel schon beim Kauf da war."

STOPP – Für Selbstlerner

Stopp nach Modul 5: Lös den Prüfungs-Check zu Modul 5 unter Zeitdruck (10 Minuten) und lass ihn von der Lehrkraft gegenlesen. Rechte und Minderung müssen jetzt sitzen – sie kommen in fast jeder Prüfung.

☐ erledigt am _____ Kürzel Lehrkraft: _____

Aufgabe 6 ○ Für Profis: Mit Paragrafen begründen

Für Profis

Ordne die Rechte den Paragrafen zu: § 437, § 439, § 441, § 477 BGB.

Eine Kundin will sofort vom Kauf zurücktreten, weil der Toaster nach 3 Monaten kaputt ist. **Begründe** mit § 440 und § 323 BGB, warum der Händler zuerst nachbessern darf.

Erkläre mit dem Produkthaftungsgesetz, wer haftet, wenn ein E-Bike-Akku explodiert und die Garage beschädigt.

6.1 § 437 Überblick über die Rechte des Käufers bei Mängeln · § 439 Nacherfüllung (Wahl des Käufers) · § 441 Minderung · § 477 Beweislastumkehr beim Verbrauchsgüterkauf (1 Jahr).

6.2 Der Rücktritt setzt grundsätzlich voraus, dass dem Verkäufer eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt wurde und sie erfolglos war (§ 323). Die Nachbesserung gilt nach dem zweiten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen (§ 440). Sofort zurücktreten kann sie nur ausnahmsweise (z. B. Nacherfüllung verweigert oder unzumutbar).

6.3 Nach § 1 ProdHaftG haftet der Hersteller verschuldensunabhängig für Schäden an Personen und an anderen (privat genutzten) Sachen, die durch ein fehlerhaftes Produkt entstehen. Die Gewährleistung gegenüber dem Händler betrifft nur den Akku selbst.

Aufgabe 7 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 4)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen. Der **Prüfungs-Check** zu diesem Modul liegt als eigenes Blatt bei deiner Lehrkraft.